

CASACIÓN Y TEDH · 07/03/2001

Casación — contestación a la demanda

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Recurso	El Tribunal de Casación francés (Cour de cassation)	07/03/2001

PARTES

McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Observaciones de oposición — Tribunal de Casación · 7 de marzo de 2001

Resumen: observaciones de oposición presentadas por la SCP A. Bouzidi, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, en nombre de Bernard Collorafi y de las sociedades SEBOL, B et O y Les Pins, contra McDonald's France. Responden a la solicitud de McDonald's de retirada de la lista del recurso n.º X-00-14447, sobre la base del artículo 1009-1 del NCPC.

Lo esencial

El documento recuerda que la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 8 de marzo de 2000 consideró abusiva la resolución de los contratos por McDonald's y declaró su responsabilidad, pronunciando condenas recíprocas. McDonald's solicitaba la retirada de la lista alegando que los recurrentes seguían adeudando 2.837.763,84 F. Los demandados impugnan este saldo: tras deducir los depósitos de garantía (220.000 F) y alquileres cobrados indebidamente (301.500 F), lo fijan en 2.238.287,57 F y afirman que McDonald's ya ha percibido cerca del 75 % de su crédito. Describen una situación de insolvencia: sociedades sin actividad desde el 10 de junio de 1998, hipoteca judicial sobre la casa del Sr. Collorafi por importe de 4.150.000 F, aviso a tercero poseedor del Tesoro Público, vencimiento anticipado de un préstamo bancario. Concluyen solicitando la desestimación de la solicitud, cuyas consecuencias serían manifiestamente excesivas.

Alcance

Este documento ilustra la fase de casación y lo que está en juego en la ejecución de la sentencia de apelación: la supervivencia del recurso depende de la capacidad, discutida, de los recurrentes para hacer frente a las condenas.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/casacion-collorafi-oposicion-retirada-lista-recurso-mcdonalds-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.